Chiedere che una persona riesamini una decisione presa solo da un sistema automatico (decisioni automatizzate)

Una lettera per chiedere se una decisione che ti riguarda è stata presa soltanto da un computer, come si è arrivati al risultato, e per ottenere il riesame da parte di una persona.

PER CHI

Edizione italiana. Per chi vuole esercitare questo diritto ai sensi del GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679) verso un'organizzazione in Italia, e per il responsabile della protezione dei dati o chi gestisce una piccola impresa che riceve la lettera. Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/dsr-automated-decision.html

NON COPERTO

Il diritto alla spiegazione previsto dal regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act) per alcune decisioni basate su sistemi di IA ad alto rischio; le norme sul credito ai consumatori sulla verifica del merito creditizio; il Regno Unito e la Svizzera.

STATO DELLA NORMATIVA

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano su EUR-Lex con le rettifiche, letto l'8 novembre 2026; Linee guida EDPB 01/2022 sul diritto di accesso, versione 2.1 (adottate il 28 marzo 2023, lievi modifiche il 30 maggio 2024), testo italiano letto l'8 novembre 2026; regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, art. 3, testo italiano su EUR-Lex; Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo (d.lgs.) 196/2003), artt. 2-undecies, 2-terdecies, da 140-bis a 143 e 152, testo vigente su Normattiva (aggiornato all'atto pubblicato il 19 febbraio 2026), letto l'8 novembre 2026; pagine del Garante sul reclamo (docweb 4535524 e "Come agire per tutelare i tuoi dati personali"), verificate l'8 novembre 2026; sentenze della Corte di giustizia citate, testo italiano su EUR-Lex, lette l'8 novembre 2026; sentenza della Corte di giustizia nella causa C-132/21 del 12 gennaio 2023, testo italiano su EUR-Lex, letta l'8 novembre 2026

VERSIONE

1.0, 8 novembre 2026

Che cos'è questo diritto

Alcune decisioni sono prese soltanto da un computer: il rifiuto automatico di un credito online, una candidatura di lavoro scartata, un account bloccato. L'art. 22 dà il diritto *"di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"* (art. 22, par. 1). La *profilazione* è l'uso automatizzato di dati personali *"per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica"*, come l'affidabilità o il comportamento (art. 4, punto 4)).

Quando una decisione del genere è ammessa

Solo se è necessaria per un contratto con te, se è autorizzata dal diritto dell'Unione o nazionale con misure di tutela, o se si basa sul tuo consenso esplicito (art. 22, par. 2). Nei casi del contratto e del consenso l'organizzazione deve garantirti *"almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione"* (art. 22, par. 3). Queste decisioni possono basarsi su dati sensibili (salute, religione e le altre categorie particolari di dati personali) solo con il consenso esplicito o per motivi di interesse pubblico rilevante, con misure di tutela adeguate (art. 22, par. 4).

Che cosa puoi chiedere di sapere

Con il diritto di accesso puoi chiedere se vengono prese decisioni di questo tipo su di te e ottenere *"informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento"* (art. 15, par. 1, lett. h)). Secondo la Corte di giustizia questo significa spiegare *"la procedura e i principi concretamente applicati*

per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità". Se l'organizzazione sostiene che la spiegazione contiene segreti commerciali o dati di altre persone, deve comunicare queste informazioni all'autorità di controllo o al giudice, che bilancia i diritti e gli interessi in gioco (causa C-203/22, dispositivo, punti 1 e 2).

Un punteggio di affidabilità calcolato da una società di informazioni commerciali può essere esso stesso una decisione di questo tipo, *"qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale"* con la persona da parte di un'altra società (causa C-634/21, dispositivo).

A chi inviare la richiesta

Invia la richiesta all'organizzazione che decide perché e come sono usati i tuoi dati. Il GDPR la chiama *titolare del trattamento* e chiama te *interessato*. I suoi recapiti sono nell'informativa sulla privacy. Molte organizzazioni hanno un responsabile della protezione dei dati (RPD, in inglese DPO): un esperto, interno o esterno, a cui le persone possono rivolgersi per i propri dati. Il titolare *"pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati"* (art. 37, par. 7) e *"Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti"* (art. 38, par. 4). Cerca il contatto nell'informativa, spesso alla voce "responsabile della protezione dei dati", "RPD", "DPO" o "privacy".

Usa un canale che lasci traccia: e-mail (anche PEC, la posta elettronica certificata), il modulo dell'organizzazione o la raccomandata. Conserva una copia e annota la data di arrivo, perché da quel giorno decorre il termine. Il titolare *"agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato"* (art. 12, par. 2). Se scrivi per e-mail, la risposta arriva con mezzi elettronici ove possibile, salvo che tu chieda un altro modo (art. 12, par. 3).

Quanto tempo ha l'organizzazione

Il titolare deve comunicarti che cosa ha fatto *"senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa"*. Il termine *"può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste"*, ma il titolare deve dirtelo entro il primo mese, con i motivi del ritardo (art. 12, par. 3).

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'organismo che riunisce tutte le autorità di protezione dei dati dell'UE, calcola il mese secondo il regolamento n. 1182/71: per una richiesta ricevuta il 5 marzo il titolare ha tempo *"al più tardi, fino al 5 aprile incluso"*; se l'ultimo giorno *"cade in un fine settimana o in un giorno festivo, il titolare del trattamento ha tempo per rispondere fino al giorno lavorativo seguente"* (Linee guida EDPB 01/2022, punti 160 e 161, p. 55; regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, art. 3). Lo strumento Response timeline (Fino, in inglese) calcola le date per te.

Se non arriva risposta, o se la risposta è un rifiuto

Se il titolare non ottempera alla richiesta, deve informarti entro un mese *"dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale"* (art. 12, par. 4).

Reclamo all'autorità di controllo. L'*autorità di controllo* è l'autorità pubblica per la protezione dei dati; in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali (vedi sotto). Puoi proporre reclamo *"segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione"* (art. 77). Lo strumento Which regulator? (Fino, in inglese) e l'elenco delle autorità membri dell'EDPB danno gli indirizzi. Allega la tua lettera, la prova della data di arrivo e l'eventuale risposta.

Ricorso all'autorità giudiziaria. Puoi anche agire davanti ai giudici dello Stato in cui il titolare ha uno stabilimento oppure, salvo che il titolare sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri, dello Stato in cui risiedi abitualmente (art. 79). Secondo la Corte di giustizia, gli artt. 77 e 79 *"consentono un esercizio concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti"*, e *"Spetta agli Stati membri, in linea con il principio dell'autonomia procedurale, prevedere le modalità di articolazione di tali mezzi di ricorso affinché siano garantiti l'efficacia della protezione dei diritti garantiti da tale regolamento, l'applicazione coerente ed omogenea delle disposizioni dello stesso nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice"* (causa C-132/21, dispositivo). In Italia l'art. 140-

bis del Codice privacy rende reclamo e azione giudiziaria alternativi (vedi sotto); se questa regola sia coerente con la sentenza non è risolto nelle fonti lette per questo documento.

La lettera

Compila le parti tra parentesi graffe, cancella le righe che non servono e conserva una copia. Come riferimento indica il numero cliente o l'e-mail dell'account con cui l'organizzazione ti conosce: la aiuta a trovare i tuoi dati senza chiederti altro.

Per indicare che cosa ha fatto la decisione scrivi, per esempio: ha respinto la mia domanda di credito, ha scartato la mia candidatura, ha chiuso il mio account.

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, E-MAIL

Spett.le NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI O REFERENTE PRIVACY, INDIRIZZO, E-MAIL O PEC

DATA

Oggetto: Decisione automatizzata: richiesta di informazioni e di intervento umano (artt. 15, par. 1, lett. h), e 22 del Regolamento (UE) 2016/679)

Mi riferisco alla decisione del DATA, riferimento RIFERIMENTO, che CHE COSA HA FATTO LA DECISIONE.

Ai sensi dell'art. 15, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR), chiedo di sapere se questa decisione si è basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, in particolare sulla procedura e sui principi concretamente applicati ai miei dati per arrivare a questo risultato, nonché sull'importanza e sulle conseguenze previste per me.

Chiedo di sapere su quale delle ipotesi dell'art. 22, par. 2, del GDPR si basa la decisione.

Se la decisione si basa su un contratto o sul mio consenso esplicito, chiedo l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, intendo esprimere la mia opinione e contesto la decisione (art. 22, par. 3, del GDPR). La mia opinione: CHE COSA DEVE SAPERE CHI RIESAMINA.

Se non ricorre nessuna delle ipotesi dell'art. 22, par. 2, del GDPR, chiedo che questa decisione non mi sia applicata e che ne sia presa una nuova, con la valutazione del mio caso da parte di una persona (art. 22, par. 1, del GDPR).

Per facilitare la ricerca dei miei dati: NUMERO CLIENTE O E-MAIL DELL'ACCOUNT.

Chiedo di ricevere riscontro entro un mese dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 12, par. 3, del GDPR. Qualora fosse necessario più tempo, chiedo che me ne sia data comunicazione entro lo stesso termine, con i motivi del ritardo. Qualora la richiesta non venga accolta, chiedo di conoscerne i motivi (art. 12, par. 4, del GDPR).

In mancanza di risposta, o in caso di risposta incompleta, potrò proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR) o ricorso all'autorità giudiziaria (art. 79 del GDPR).

Distinti saluti

NOME E COGNOME

Come gestisce la richiesta l'organizzazione: Gestire le richieste sui dati: procedura e registro. Le sue risposte: conferma di ricezione, verifica dell'identità, proroga del termine, rifiuto o contributo spese, la risposta.

Che cosa può chiedere o rifiutare l'organizzazione

L'art. 12 consente tre cose. **Verificare chi sei**, qualora il titolare *"nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta"*, e solo chiedendo *"ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità"* (art. 12, par. 6). **Rifiutare, o addebitare un contributo spese**, solo se le richieste sono *"manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo"*; *"Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare"* questo carattere. Altrimenti informazioni, comunicazioni e azioni *"sono gratuite"* (art. 12, par. 5). **Prendere più tempo**: fino a due mesi in più per richieste complesse o numerose, se te lo comunica entro il primo mese con i motivi (art. 12, par. 3). Anche la legge di uno Stato membro può limitare un diritto (art. 23): per l'Italia, vedi sotto. Nota: l'art. 12, par. 6, riguarda le richieste di cui agli artt. da 15 a 21. La richiesta di intervento umano ai sensi dell'art. 22, par. 3, non vi è compresa; la parte della lettera sull'accesso (art. 15, par. 1, lett. h)) sì.

Sanzionati, con l'art. 22 tra le violazioni

Foodinho s.r.l., Garante (Italia), 10 giugno 2021, € 2.600.000, definitiva: dati dei rider trattati tramite la piattaforma e i suoi algoritmi; art. 22, par. 3, tra le violazioni (2021/IT/043). Ogni sanzione riguarda tutte le violazioni accertate, non solo questo articolo. Importi, date e autorità come nelle pagine delle decisioni su Fino (pagine in inglese).

I dati sulle decisioni provengono da enforcementtracker.com (a cura di CMS) e da GDPRhub (noyb), con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), e dalle pubblicazioni delle autorità stesse; ogni pagina di decisione su Fino riporta i dettagli.

ITALIA

Le regole italiane

Il reclamo al Garante

L'autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali (il Garante). Il reclamo si propone ai sensi dell'art. 77 del GDPR e degli artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo (d.lgs.) 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice). Il Garante precisa: *"La presentazione del reclamo è gratuita"* (Garante, come agire per tutelare i tuoi dati personali). Si può inviare con PEC a protocollo@pec.gpdp.it, con raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, all'indirizzo Piazza Venezia 11, 00187 Roma. Va sottoscritto con firma autenticata, con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (Garante, modello di reclamo e istruzioni).

Il reclamo indica i fatti e le circostanze, le disposizioni che si presumono violate, le misure richieste e gli estremi del titolare del trattamento (Codice, art. 142). Il Garante *"decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione"* ed entro tre mesi informa l'interessato sullo stato del procedimento; in presenza di motivate esigenze istruttorie, comunicate all'interessato, decide entro dodici mesi (Codice, art. 143, comma 3).

Reclamo o autorità giudiziaria. L'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria. Il reclamo *"non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria"*; e, una volta presentato il reclamo, è improponibile un'ulteriore domanda al giudice tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Codice, art. 140-bis). Le controversie spettano all'autorità giudiziaria ordinaria (Codice, art. 152).

Quando la legge italiana limita il diritto

I diritti degli artt. da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati, né con richiesta al titolare né con reclamo, qualora ne possa derivare *"un pregiudizio effettivo e concreto"* agli interessi elencati dal Codice: la disciplina antiriciclaggio; il sostegno alle vittime di richieste estorsive; l'attività delle Commissioni parlamentari d'inchiesta; alcune attività pubbliche di politica monetaria e valutaria e di controllo dei mercati creditizi e finanziari; le investigazioni difensive o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; la riservatezza dell'identità di chi segnala violazioni; gli interessi in materia tributaria e il contrasto all'evasione fiscale (Codice, art. 2-undecies, comma 1). Nella maggior parte di questi casi il titolare invia senza ritardo una comunicazione motivata, salvo che la

comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, e i diritti possono allora essere esercitati anche tramite il Garante (Codice, art. 2-undecies, comma 3).

I diritti di una persona deceduta

Per una persona deceduta, i diritti degli artt. da 15 a 22 *"possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione"*. L'esercizio non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata o comunicata al titolare, quest'ultimo caso solo per l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Il divieto non può pregiudicare l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato, né il diritto di difendere in giudizio i propri interessi (Codice, art. 2-terdecies).

Se scrivi per una persona deceduta, aggiungi una riga sul tuo legame con lei (erede, mandatario, familiare) e allega una prova.

Fonti

GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, testo italiano consolidato con le rettifiche (EUR-Lex) • Usata per: Articoli citati nel testo, con il link a ciascun articolo; le citazioni sono copiate da questo testo

Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso, versione 2.1 (testo italiano) • Usata per: Come le autorità leggono il diritto di accesso, i termini e la verifica dell'identità (punti e pagine della versione italiana)

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 sui periodi di tempo, le date e i termini (EUR-Lex) • Usata per: Come si calcola un termine espresso in mesi

Fino: Response timeline (Fino, in inglese) • Usata per: Calcolo del termine di un mese

EDPB: le autorità membri • Usata per: Indirizzi delle autorità di controllo dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE)

Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Normattiva) • Usata per: Artt. 2-undecies, 2-terdecies, da 140-bis a 143 e 152

Garante per la protezione dei dati personali: modello di reclamo e istruzioni (docweb 4535524) • Usata per: Come si presenta un reclamo al Garante

Garante: come agire per tutelare i tuoi dati personali • Usata per: Il reclamo è gratuito; reclamo o autorità giudiziaria

Corte di giustizia, causa C-132/21, sentenza del 12 gennaio 2023 (EUR-Lex) • Usata per: Reclamo e azione giudiziaria esercitabili in modo concorrente e indipendente

Corte di giustizia, causa C-203/22, sentenza del 27 febbraio 2025 (EUR-Lex) • Usata per: Informazioni significative sulla logica utilizzata

Corte di giustizia, causa C-634/21, sentenza del 7 dicembre 2023 (EUR-Lex) • Usata per: Punteggi come decisioni automatizzate